

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12104/2547

นายเบอนาร์ด สก๊อต โบลส์
บริษัทบางกอก แคปิตอล อัลไลแอนซ์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

ป.รษฎากร มาตรา 3 จตุตศ, มาตรา 40 (1), มาตรา 50, มาตรา 52, มาตรา 63

สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยได้ระบุถึงเงินช่วยเหลือที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ไว้ในข้อ 1 ว่า "โจทก์ตกลงรับเงินช่วยเหลือที่จำเลยเสนอจ่ายเป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยจำเลยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางที่ศาลแรงงานกลางภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545" เท่านั้น มิได้มีข้อความว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินสุทธิตที่จำเลยจะจ่ายให้แก่โจทก์หรือจำเลยจะชำระภาษีแทนโจทก์แต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ชัดเจน ไม่มีข้อสงสัยหรืออาจตีความได้สองนัย จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 368 มาตีความให้เป็นอย่างอื่นได้ จำเลยยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็เพราะถูกโจทก์ฟ้องเรียกร้องเงินอันเนื่องมาจากการที่โจทก์จำเลยมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ถือได้ว่าเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป. รษฎากร มาตรา 40 (1) จำเลยผู้จ่ายเงินได้จึงมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม ป. รษฎากร มาตรา 50 ประกอบมาตรา 3 จตุตศ นำส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งรวมถึงที่ว่าการเขตภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินตามมาตรา 52 การที่จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์ 1,890,000 บาท โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้

1,110,000 บาท และนำส่งสรรพากรเขตปทุมวัน จึงเป็นการชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษตามยอมแล้วหากโจทก์เห็นว่าตนได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือถูกหักภาษีไว้เกินกว่าจำนวนที่ควรต้องเสีย โจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อขอรับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไปตามมาตรา 63

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินโบนัส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของส่วนตัวกลับภูมิลำเนา ค่าจ้างในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ค่าจ้างเพิ่ม ค่ารักษาพยาบาล ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จำเลยหักไว้ ณ ที่จ่าย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยระหว่างการพิจารณาโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 ความว่าจำเลยยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่โจทก์จำนวน 3,000,000 บาท โดยจะนำมาวางศาลภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และจำเลยยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายปกติในการยื่นแบบเสียภาษีให้โจทก์สำหรับปีภาษี 2544 หากจำเลยไม่ชำระเงินช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปกติในการยื่นแบบเสียภาษีให้โจทก์ ให้ถือว่าผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งอื่นได้อีก ซึ่งศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษตามยอมแล้ว ต่อมาวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 จำเลยนำเช็คจำนวน 1,890,000 บาท และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 1,110,000 บาท พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินจำนวนดังกล่าวของสรรพากรเขตปทุมวันมาวางศาลเพื่อ

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ ครั้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 โจทก์ยื่น คำแถลงว่าจำเลยชำระหนี้ช่วยเหลือให้โจทก์ไม่ครบตามคำพิพากษตามยอม เพราะ สัญญาประนีประนอมยอมความระบุไว้ชัดเจนว่าจำเลยจะชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาทให้แก่โจทก์ เนื่องจากจำเลยมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างที่จะต้องรับผิดชอบชำระภาษีแทน โจทก์และการตกลงดังกล่าวก็คิดคำนวณจากค่าจ้างสุทธิมิได้รวมภาษี เจตนารมณ์ ของสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือจำเลยต้องชำระเงินให้โจทก์ 3,000,000 บาท ขอให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับคดีให้ครบถ้วน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า เงินช่วยเหลือที่จำเลยจ่ายแก่โจทก์ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล รัษฎากร จำเลยผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วนำส่งกรมสรรพากรตาม มาตรา 50 ประกอบมาตรา 3 จตุตศ การที่จำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์โดยหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ตามใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำยคำร้องขอวางเงินเป็นการชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษตามยอมแล้ว หากโจ ทก์เห็นว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีหรือถูกหักไว้เกินกว่าจำนวนที่จะต้องเสียก็ ชอบที่จะดำเนินการว่าด้วยการคืนภาษีตามมาตรา 63 ยกคำแถลง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทำสัญญา ประนีประนอมยอมความตกลงให้เงินช่วยเหลือโจทก์ 3,000,000 บาท แล้วจำเลย จ่ายเงินให้โจทก์ 1,890,000 บาท โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1,110,000 บาท นำ ส่งกรมสรรพากรเป็นการชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษตามยอมหรือไม่ เห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยได้ระบุถึงเงินช่วยเหลือที่จำเลย จะต้องจ่ายให้โจทก์ไว้ในข้อ 1 ว่า "โจทก์ตกลงรับเงินช่วยเหลือที่จำเลยเสนอจ่ายเป็น

เงิน 3,000,000 บาท โดยจำเลยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางที่ศาลแรงงานกลาง ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2545" เท่านั้น มิได้มีข้อความว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็น เงินสุทธิที่จำเลยจะจ่ายให้แก่โจทก์หรือจำเลยจะชำระภาษีแทนโจทก์แต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ชัดเจน ไม่มีข้อสงสัยหรืออาจตีความได้สองนัย จึงไม่ อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 มาตีความให้ เป็นอย่างอื่นได้ จำเลยยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอม ความก็เพราะถูกโจทก์ฟ้องเรียกร้องเงินอันเนื่องมาจากการที่โจทก์จำเลยมีนิติ สัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ถือได้ว่าเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานซึ่งเป็น เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) จำเลยผู้จ่ายเงินได้จึง มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ประกอบมาตรา 3 จตุทศ นำส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งรวมถึงที่ว่าการเขตภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ จ่ายเงินตามมาตรา 52 การที่จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์ 1,890,000 บาท โดยหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ 1,110,000 บาท และนำส่งสรรพากรเขตปทุมวัน จึงเป็นการชำระ หักครบถ้วนตามคำพิพากษามาตรามยอมแล้ว หากโจทก์เห็นว่าตนได้รับยกเว้นไม่ต้อง เสียภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือหัก ภาษีไว้เกินกว่าจำนวนที่ควรต้องเสีย โจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อพนักงานประเมิน เพื่อขอรับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหัก ภาษีเกินไปตามมาตรา 63 คำสั่งของศาลแรงงานกลางชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ ขึ้น"

พิพากษายืน

(จรัส พวงมณี-ชวลิต ยอดเนร-วิชัย วิวิตเสวี)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามมาตรา 3 จดทะเบียนแห่งประมวลกฎหมาย หากเป็นกรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแล้ว ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่
จ่ายและนำส่ง ไม่ว่าการจ่ายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากคำสั่งหรือคำสั่งบังคับของศาลหรือตาม
กฎหมาย หรือเหตุอื่นใดก็ตาม และตามมาตรา 54 แห่งประมวลกฎหมาย ถ้าผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง
หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้
มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มีได้หักและนำส่งหรือตาม
จำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี ตามบทบัญญัตินี้ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษี ณ
ที่จ่ายก็ต่อเมื่อเงินได้ที่จ่ายต้องเสียภาษีและเป็นเงินได้ที่บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมาย มาตรา 50, 69 ทวิ, 69 ตริ และ 70 หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากเงินได้ที่จ่ายได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี ผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด ชาวต่างประเทศที่เข้า
มาทำงานในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ประเทศไทย
ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายผู้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน มีหน้าที่
ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 50 และ 52 แห่งประมวลกฎหมาย
อย่างไรก็ดีถ้าชาวต่างประเทศนั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทยก็อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามอนุสัญญา ผู้จ่ายเงินค่าจ้างค่า
ตอบแทนจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ข้อ 16. ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาทำงานใน

ประเทศไทยจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ถ้า 1. ผู้นั้นอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันไม่เกิน 183 วัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดในปีปฏิทินที่ เกี่ยวข้อง 2. ค่าจ้างค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดยหรือในนามของนายจ้างในประเทศ สหรัฐอเมริกา และ 3. ค่าจ้างค่าตอบแทนนั้นมิได้ตกเป็นภาระแก่สถานประกอบการ ทหารหรือฐานประกอบการประจำซึ่งนายจ้างมีอยู่ในประเทศไทย ฉะนั้น หากโจทก์ใน คดีนี้สามารถนำสืบได้ว่ากรณีของตนเข้าเงื่อนไข 3 ประการ ดังกล่าว โจทก์ก็ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องภาษี จำเลยก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายการที่จำเลยหักภาษี ณ ที่จ่ายถือว่าจำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอมไม่ครบถ้วนศาลมีอำนาจบังคับให้ จำเลยชำระหนี้เต็มตามคำพิพากษตามยอมได้ การให้โจทก์ไปยื่นคำร้องขอคืนภาษี ต่อกรมสรรพากรน่าจะไม่ต้อง เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ยื่นคำร้องขอคืนเองตาม มาตรา 27 ทรี แห่งประมวลรัษฎากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม